TOMA DE PROTESTA

NUEVO PODER JUDICIAL

Luego de que el 15 de septiembre de 2024 se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley del Poder Judicial (PJ) y de que el 1° de junio de 2025 se llevara a cabo la primera votación para elegir a jueces, ministros y magistrados, el nuevo PJ tomará protesta el 1° de septiembre.

ANTECEDENTES

2024

5 DE FEBRERO: El expresidente Andrés Manuel López Obrador propone una reforma constitucional para que la ciudadanía elija a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial.

2 DE JUNIO: En las elecciones federales, Morena y sus aliados obtienen la mayoría absoluta en el Congreso.

4 DE SEPTIEMBRE: La Cámara de Diputados aprueba la iniciativa.

11 DE SEPTIEMBRE: El Senado aprueba la iniciativa. En menos de 24 horas, 17 congresos estatales la validaron para lograr la declaratoria de constitucionalidad.

15 DE SEPTIEMBRE: La reforma es promulgada por el presidente López Obrador y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

DICIEMBRE: El Instituto Nacional Electoral (INE) aprueba el Marco Geográfico Electoral, el cual se basó en los 32 circuitos judiciales existentes y en la geografía electoral que se usa en las elecciones del Ejecutivo y del Legislativo, y de ahí surgieron 60 distritos judiciales electorales.

2025

30 DE MARZO: Dan inicio las campañas para elegir a los integrantes del PJ.

5 DE MAYO: Senado pide al INE cancelar 26 candidaturas al PJ por presuntos vínculos criminales y violencia de género.

8 DE MAYO: INE resuelve por unanimidad no cancelar las 26 candidaturas, al carecer de facultades constitucionales en esa etapa del proceso.

28 DE MAYO: Finaliza periodo de campañas para la elección judicial.

1° DE JUNIO: Se lleva a cabo la jornada electoral para cargos del PJ.

10 AL 15 DE JUNIO: INE verifica los requisitos de elegibilidad de los ganadores.

EL 15 DE JUNIO: INE aprueba y publica los Acuerdos por los cuales se realizó la sumatoria nacional de votos; se declara la validez de la elección de diferentes cargos del PJ, y se entregan las constancias de mayoría a los ganadores.

16 AL 19 DE JUNIO: Candidatos pueden presentar juicios de inconformidad ante el TEPJF.

28 DE AGOSTO: Fecha límite del TEPJF y la SCJN para resolver impugnaciones.

1° DE SEPTIEMBRE: Personas electas toman protesta de su cargo, y los miembros del OAJ serán nombrados.

EL NUEVO PODER JUDICIAL[1]

Tras la reforma al Poder Judicial de 2024, se realizaron las siguientes modificaciones:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

- **Pasará** de 11 a 9 ministras y ministros electos por voto popular.
- **Desaparecerán** las Salas y todos los casos, incluidos los rezagados de la última Corte, serán resueltos únicamente en el Pleno.
- **El período** de los ministros en el cargo se redujo de 15 a 12 años, sin posibilidad de reelección.
- **La Presidencia** se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtuvo cada candidatura en la elección.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

- **Se mantendrá** conformado por 7 magistrados, y sometió a votación a 2 magistraturas en la elección de 2025 y el resto de los magistrados, designados previamente por el Senado, continuarán en funciones hasta 2027, por lo que la Sala Superior volverá a estar integrada por siete miembros en total.
- **Los magistrados** permanecerán en el cargo de 9 a 8 años, sin posibilidad de reelección.

DOS NUEVOS ÓRGANOS

Para sustituir al Consejo de la Judicatura la reforma propone la creación de:

Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)

- **Compuesto** por 5 integrantes (3 magistradas y 2 magistrados), ya electos a través del voto.
- **El TDJ** está facultado para supervisar y sancionar a jueces, magistrados y ministros por faltas graves o bajo desempeño, así como de vigilar que los juicios se resuelvan en los plazos establecidos.
- **Sustituye** las funciones del Consejo de la Judicatura Federal relacionadas a supervisión del desempeño del PJ.
- **Los magistrados** del TDJ permanecerán en el cargo por 6 años, sin posibilidad de reelección.

Órgano de Administración Judicial (OAJ)

- **Compuesto** por 5 integrantes (3 designados por la SCJN; 1 por el Ejecutivo, y 1 por el Senado).
- **El OAJ** es el encargado del manejo presupuestal y la fiscalización de la SCJN, tribunales, juzgados, TEPJF y TDJ, sustituye funciones del CJF relacionadas con la administración y carrera judicial.
- **Los integrantes** del OAJ permanecerán en el cargo por 6 años.
- **La presidencia** del órgano rotará entre sus integrantes cada dos años.

LA MITAD de las magistraturas de circuito y de los jueces de distrito se eligieron en 2025, y la otra mitad se elegirá en 2027.

Esto implica una renovación gradual y segmentada de los cargos federales. Para ello, el INE aprobó un sistema para asignar candidaturas con base en la especialidad, materia y distrito judicial electoral, cubriendo 32 circuitos judiciales que abarcan 60 distritos electorales.

ZOOM

Se crea la Escuela Nacional de Formación Judicial, que tendrá autonomía técnica y de gestión, responsable de diseñar e implementar los procesos de gestión y capacitación del personal judicial y administrativo del PJ.

1. Para conocer más de los perfiles de las personas electas para la SCJN, TEPJF y TDJ, consultar aquí.

ÚLTIMAS SESIONES DEL ANTIGUO PLENO Y SALAS

El 12 de agosto, el Pleno de la SCJN pospuso para el 19 de agosto su última sesión en la que se resolvieron impugnaciones en contra de la elección judicial. Previamente, en sesión privada, la SCJN aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2026, que contempla recursos por 5,869,743 mil pesos, un incremento de 12.7% en relación con el de 2025.

Por otro lado, luego de 30 años de operación, la Primera Sala de la SCJN, encargada de sesionar los asuntos en materia civil y penal, tuvo su última sesión el 13 de agosto, mientras que la Segunda Sala, enfocada en resolver asuntos de materia administrativa, laboral, de seguridad social y agraria, la tuvo el 6 de agosto.

ASUNTOS PENDIENTES DE LA SCJN

Con corte al 15 de agosto, SCJN dejó 1,382 asuntos pendientes de resolver, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, amparos y controversias constitucionales, entre otros.

TIPO DE ASUNTO	POR RESOLVER
Acción de inconstitucionalidad	201
Amparos	488
Contradicción de criterios	92
Controversia Constitucional	283
Declaratoria General de Inconstitucionalidad	21
Solicitud de la facultad de atracción	59
Recurso de reclamación	108
Otros	130
TOTAL	**1,382**

ZOOM

CONSTANCIA A CANDIDATOS INELEGIBLES

Luego de que el 17 de junio el INE declaró inelegibles 33 magistraturas y jueces electos por no cumplir el promedio mínimo de 8 en licenciatura y 9 en especialidad, el 18 de agosto, el TEPJF emitió un fallo que solicitaba al INE entregar la constancia de mayoría de votos a dichas personas electas.

La consejera Carla Humphrey advirtió que se están entregando constancias sin verificar a fondo el cumplimiento de la ley y señaló que la reforma judicial aún tiene áreas de mejora, en particular la revisión de los requisitos de elegibilidad. Por su parte, la consejera Dania Ravel cuestionó que el TEPJF haya reconocido al INE la facultad de verificar el promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho, pero no la de revisar el promedio de 9 en la especialidad.

CRONOGRAMA DEL 1º DE SEPTIEMBRE

16:00
Ceremonia de entrega de bastones de mando.

19:30
Toma de protesta ante el Senado (ministros/as de la SCJN, Sala Superior y regionales del TEPJF, integrantes del TDJ y tandas de magistraturas de circuito y juzgados). Ingresos por bloques.

22:00
Sesión solemne de instalación de la nueva SCJN (mensaje de Presidencia; lineamientos de trabajo y turnos de ponencias).

PANORAMA ELECCIÓN 2027

De acuerdo con la reforma al PJ, la renovación total de los poderes judiciales locales deberá concluir en 2027, conforme a los términos que determinen las propias entidades.

Puntos clave de la elección:

- **Próxima elección popular de cargos judiciales federales:**
  - 2027: Elección ordinaria para renovar la otra mitad.
- **Cargos federales incluidos:**
  - Magistradas y magistrados de circuito.
  - Juezas y jueces de distrito.
- **Elecciones en poderes judiciales locales:**
  - La renovación total deberá concluir en 2027.
  - Las elecciones locales deben coincidir con la elección extraordinaria de 2025 o la ordinaria de 2027, según lo que definan las entidades.

COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

5 PERSONAS POSTULADAS POR:

Ejecutivo	Judicial	Senado
1	**3**	**1**

Por única ocasión y de acuerdo con el artículo sexto transitorio del decreto de reforma constitucional, la designación de las tres personas elegidas por el SCJN para el OAJ, se requerirá el voto de ocho ministras y ministros, constituyéndose en la primera acción que llevará a cabo el nuevo Pleno de la SCJN. Posteriormente, se requerirá el voto de seis ministras y ministros para seleccionar a los miembros del OAJ.

Importancia del OAJ:

Determina el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito.

Ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativa, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño.

Manejo presupuestal y la fiscalización de la SCJN, de los tribunales y juzgados, del TEPJF, así como del TDJ.

Independencia técnica y de gestión, y será responsable de la administración y carrera judicial del PJ.

Inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del PJ.

El 21 de agosto, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que **Néstor Vargas**, quien fue Consejero Jurídico durante su administración en la Jefatura de Gobierno de la CDMX, será la propuesta del Ejecutivo para el OAJ.

LOS NUEVOS JUECES, MAGISTRADOS Y MINISTROS

De acuerdo con medios y líderes de opinión, la nueva integración de la SCJN ha generado diversas observaciones, particularmente en torno a la inexperiencia de seis de los nueve ministros electos y al riesgo de sanciones derivado del plazo de seis meses que la reforma judicial fijó para la resolución de los casos. En este contexto, se han señalado distintas críticas respecto al proceso de elección y a las posibles consecuencias para el funcionamiento del PJ.

Principales críticas:

- **Los nuevos juzgadores** carecen de experiencia y el entrenamiento "fast-track" de apenas unos meses no basta para formar a alguien como juez o magistrado.
- **Se compromete la imparcialidad,** pues estos podrían sentirse obligados a favorecer a políticos, grupos económicos o incluso al crimen organizado para mantener el apoyo electoral.
- **Emergen denuncias** paralelas sobre aspirantes con antecedentes graves (como delitos de corrupción, abuso sexual, vínculos con el crimen organizado).
- **Con el sistema de elección popular,** muchos jueces de carrera quedaron fuera, lo que se considera un golpe a la profesionalización del Poder Judicial.

HUGO AGUILAR, PRESIDENTE DE LA SCJN

Aguilar Ortiz asumirá la presidencia de la SCJN el 1° de septiembre, convirtiéndose en la primera persona indígena en ocupar este cargo.

- Nació en San Agustín Tlacotepec, Oaxaca.
- Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, donde también cursó una maestría en Derecho Constitucional.
- Su trayectoria se ha enfocado en la defensa de los derechos colectivos y el acceso a la justicia de los pueblos originarios, tanto desde la sociedad civil como en su papel como Coordinador General de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Porcentaje de votación y cuestionamientos al proceso electoral

- El 1° de junio, 6.1 millones de personas votaron por él, aunque luego de que el INE diera de baja 818 casillas por diversas irregularidades su total nacional disminuyó a 5.9 millones de votos.
- Hugo Aguilar Ortiz fue el más votado en 29 entidades.
- Durante su gestión como funcionario del INPI, de 2020 a 2025, habría recibido un salario neto total de 7,381,715 pesos.
- Se le ha vinculado con la implementación de consultas a comunidades indígenas para megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, procesos que han sido señalados por organizaciones indígenas como simulados o poco representativos.

ZOOM

SESIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS

En entrevista, el ministro electo Arístides Guerrero García propuso una Corte más cercana a la ciudadanía mediante sesiones itinerantes en plazas públicas y universidades, sin dejar de transmitirlas en línea. Señaló que, aunque la ley exige que las sesiones sean públicas, también deberían contar con asistencia presencial para fortalecer el vínculo social.

ANÁLISIS DE COLUMNAS

De una selección de columnas de opinión de los principales medios de comunicación del país[2], publicadas entre el 11 y el 28 de agosto, se presenta un análisis de los principales temas y mensajes destacados por los líderes de opinión, ordenados de más a menos repetición[3].

Resolución de la validez de la elección del Poder Judicial

Se señala que la validación de la elección judicial de 2025 por parte del INE y el TEPJF estuvo marcada por irregularidades y denuncias de fraude estructural. El uso masivo de "acordeones", la aprobación de jueces sin cumplir requisitos académicos y sanciones mínimas a más de 170 nuevos juzgadores, reforzaron la percepción de impunidad y debilidad institucional. Aunque el magistrado Reyes Rodríguez planteó la nulidad, la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF rechazó las pruebas y validó los comicios. Asimismo, se recalca que el TEPJF mostró fracturas internas, con votos en minoría que denunciaron propaganda ilícita a favor de Hugo Aguilar y otros candidatos. Se advierte que la falta de reformas legales y operativas podría repetir estas fallas en los comicios de 2027, mientras el tema anticipa mayor presión política en torno a la reforma electoral y la legitimidad del nuevo PJ.

25%

Último sesión de la SCJN

La última sesión de la Suprema Corte bajo la presidencia de Norma Piña estuvo marcada por tensiones políticas. Su gestión concluyó entre acusaciones de corrupción, choques con Ejecutivo y Legislativo, y críticas por no abordar de frente temas como la incertidumbre jurídica o el fraude de los "acordeones". En su informe final se limitó a hablar de presupuesto y austeridad, despidiéndose sin discurso de cierre y con lo que se calificó como una derrota institucional. Durante la sesión extraordinaria del 19 de agosto, convocada pese a resistencias internas, se resolvieron acciones de inconstitucionalidad y asuntos como la prisión preventiva. Piña agradeció a los ministros en orden alfabético, aunque fue evidente la falta de respaldo de las ministras afines a la 4T. La sesión marcó el fin del modelo judicial iniciado en 1994, previo al arranque de la nueva etapa con jueces electos por voto ciudadano.

13%

Llegada de Hugo Aguilar a la Presidencia de la SCJN

Hugo Aguilar asume la Presidencia de la SCJN como símbolo de inclusión y apertura, al presentarse con rituales indígenas y mensajes de autonomía, austeridad y combate a la corrupción. Sin embargo, enfrenta dudas sobre su independencia, pues evitó pronunciarse sobre la prisión preventiva oficiosa, dejando abierta la posibilidad de alinearse con la postura de Morena. Su cercanía con legisladores de Morena y partidos aliados como el PT, reflejada en reuniones con Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña antes que con Norma Piña, alimenta críticas sobre prioridades políticas en la transición. Aunque prometió apertura a la ciudadanía, su legitimidad se pone a prueba frente a recortes presupuestales, miles de casos pendientes y la controversia por la posible incorporación de Vidulfo Rosales a su equipo.

17%

Estado de derecho y certidumbre jurídica para IP

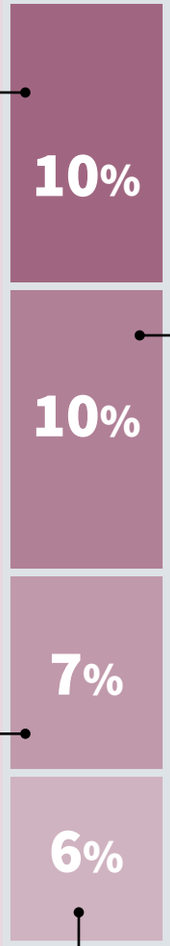
Se destaca la preocupación de empresarios y organismos internacionales ante la falta de experiencia de los nuevos jueces y los riesgos derivados de la elección judicial. Se subraya que, sin certeza jurídica, México eleva su riesgo país, encarece la energía y desincentiva inversiones estratégicas. El Consejo de Empresas Globales y la Asociación de Bancos de México demandaron que la SCJN, encabezada por Hugo Aguilar, garantice respeto al Estado de derecho como condición para sostener el crédito, el crecimiento económico y la confianza empresarial. Aunque se alcanzó un récord de inversión extranjera directa, persiste la incertidumbre, lo que refuerza la necesidad de un PJ independiente y eficaz para proteger contratos, propiedad e impulsar el desarrollo económico.

12%

2. El Economista, El Financiero, El Heraldo de México, El Universal, Excélsior, La Jornada, Milenio, y Reforma.
3. 98 columnas.

Independencia judicial en riesgo

Se advierte que la reforma judicial marca el fin de tres décadas de autonomía y abre paso a una SCJN controlada por el Poder Ejecutivo, tras un proceso electoral cuestionado por fraude. Se señala que el gobierno ha sustituido a jueces y ministros de carrera por perfiles sin experiencia cercanos al oficialismo, debilitando instituciones y borrando límites entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos han alertado sobre la erosión de la división de poderes. Además, la adopción de símbolos ideológicos y la elección por voto popular generan dudas sobre la imparcialidad de la nueva SCJN, lo que expone a los ciudadanos a un poder gubernamental sin contrapesos.



Transición en el Poder Judicial

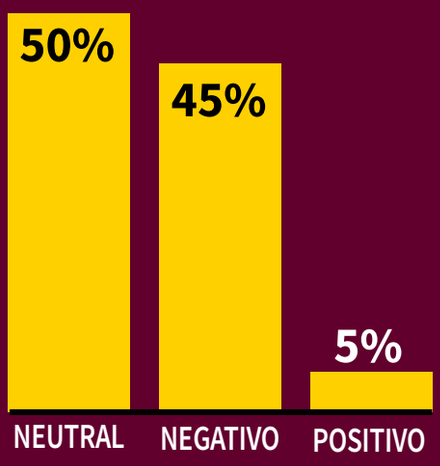
La transición en el PJ avanza con tensiones entre un relevo institucional ordenado y rezagos en el Consejo de la Judicatura que podrían derivar en incumplimientos constitucionales. El 1° de septiembre, el Senado tomará protesta a 881 nuevos juzgadores, incluidos nueve ministros de la SCJN, en un proceso señalado por fraude y cercanía con Morena. La nueva SCJN operará con un rediseño que concentra atribuciones en el Pleno, reduciendo su autonomía administrativa y generando dudas sobre independencia y capacidad frente a más de 1,200 casos pendientes. Aunque la presidenta Sheinbaum aseguró el fin del nepotismo, persisten cuestionamientos sobre la preparación de los nuevos ministros y el peso de perfiles como Lenia Batres, en contraste con trayectorias técnicas como Giovanni Figueroa y Sara Irene Herrerías.

Asuntos pendientes SCJN

La pasada SCJN concluyó su gestión sin resolver temas centrales como la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y casos vinculados que hereda a la nueva administración encabezada por Hugo Aguilar. También quedó pendiente la discusión sobre el consumo de hongos psilocibios, relevante por su vínculo con derechos indígenas, salud mental y evidencia científica. Los nuevos ministros asumirán una carga superior a 1,500 asuntos, muchos de los cuales deberán revisarse desde cero, y han señalado que priorizarán la atención a casos fiscales y penales, además de impulsar una reorganización interna para agilizar el trabajo jurisdiccional a partir del 1° de septiembre.

Legado de la antigua SCJN

La SCJN saliente deja un legado de precedentes relevantes en materia de justicia, derechos y especialización. En este sentido, estableció la responsabilidad patrimonial del Estado por investigaciones deficientes del Ministerio Público y descongeló amparos fiscales pendientes desde 2013, además, invalidó la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, reforzando la presunción de inocencia. En salud, impulsó decisiones históricas: garantizó acceso a medicinas, despenalizó el aborto, avaló el etiquetado frontal y el cannabis lúdico, y defendió tratamientos para Virus de Inmunodeficiencia Humana y accesibilidad universal. También fijó criterios sobre el uso ético de la inteligencia artificial en procesos judiciales y fortaleció la propiedad intelectual con resoluciones que apoyaron la innovación. Se señala que la nueva SCJN enfrenta el desafío de mantener este nivel de especialización y defensa de derechos.

TONO

Se observa que 50% de las columnas tienen tono neutral, explicando la transición en la SCJN, la validación del proceso electoral, los asuntos pendientes de la antigua corte y las expectativas de independencia y certeza jurídica en la nueva; 45% son negativas, al criticar la legitimidad de la elección judicial, la pérdida de autonomía frente a Morena, los riesgos económicos que implica esta situación de inseguridad jurídica y la falta de preparación de los nuevos jueces, y 5% son positivas, y destacan las trayectorias técnicas y experiencia de los nuevos ministros, el simbolismo de la llegada de Hugo Aguilar a la Presidencia, el legado jurídico que deja la antigua SCJN en áreas como propiedad intelectual y responsabilidad del Estado, y la ceremonia de salida de ministros como parte del cierre institucional de la antigua SCJN.